

Visual Identity Design Agreement عقد تصميم الهوية البصرية

ملحق (2) المقابل المالي وآلية السداد وخطة التنفيذ

يرتبط هذا الملحق بعقد تصميم الهوية البصرية المبرم بين الطرفين بتاريخ (...../...../.....)، ويُعد جزءاً لا يتجزأ منه ومكملاً ومفسراً لأحكامه، ويُعمل به في الحدود التي ينظمها، وتظل باقي أحكام العقد الأصلي سارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الملحق.

رقم الملحق المرجعي: (.....)

تاريخ تحرير الملحق: 20 / / م

المادة الأولى: المقابل المالي

اتفق الطرفان على أن يكون إجمالي المقابل المالي المستحق للطرف الثاني مقابل تنفيذ الخدمات محل العقد وملحقاته مبلغاً وقدره:
القيمة الإجمالية للمشروع:

(
العملة:

☐ جنيه مصري ☐ دولار أمريكي ☐ يورو ☐ ريال سعودي ☐ درهم إماراتي

☐ أخرى: (.....)

ويمثل هذا المبلغ إجمالي المقابل المالي المستحق عن جميع الخدمات والمخرجات الداخلة ضمن نطاق العقد وملحقاته، ولا يشمل أي أعمال أو خدمات أو تعديلات إضافية لم يتفق عليها الطرفان كتابةً.

وفي حال الاتفاق على السداد بعملة أجنبية، يتم السداد بذات العملة أو بما يعادلها بالعملة المحلية وفقاً لسعر الصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابةً، أو وفقاً لسعر الصرف المعلن من الجهة المصرفية أو المالية المعتمدة في تاريخ السداد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة الثانية: جدول الدفعات

يتم سداد المقابل المالي وفقاً للجدول الآتي:

الدفعة	نسبة الدفعة	القيمة	تاريخ الاستحقاق	حالة السداد
الدفعة الأولى	%			☐ لم تستحق ☐ مستحقة ☐ مسددة ☐ متأخرة
الدفعة الثانية	%			☐ لم تستحق ☐ مستحقة ☐ مسددة ☐ متأخرة
الدفعة الثالثة	%			☐ لم تستحق ☐ مستحقة ☐ مسددة ☐ متأخرة
الدفعة الأخيرة	%			☐ لم تستحق ☐ مستحقة ☐ مسددة ☐ متأخرة

ويجب أن يساوي مجموع نسب الدفعات (100%)، وأن يساوي مجموع قيمها إجمالي المقابل المالي المبين بالمادة الأولى من هذا الملحق، وإلا عُدَّ جدول الدفعات غير مكتمل لحين استيفائه أو تصحيحه كتابةً واعتماده من الطرفين، ويجوز للطرفين إضافة أو حذف دفعات أو تعديل مواعيد استحقاقها بموجب اتفاق مكتوب وموقع منهما.

المادة الثالثة: وسائل السداد وإثبات الوفاء

يجوز سداد المقابل المالي بإحدى أو كل الوسائل الآتية أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان:

☐ نقداً. ☐ تحويل بنكي. ☐ إنستاباي (Instapay). ☐ محفظة إلكترونية. ☐ بطاقة دفع إلكتروني. ☐ شيك.

☐ أخرى: (.....)

ويُعد إيصال السداد أو إشعار التحويل أو كشف الحساب البنكي أو إشعار الدفع الإلكتروني أو أي وسيلة إثبات أخرى مقبولة قانوناً دليلاً على الوفاء بالمبلغ المسدد.

وفي حال استخدام وسيلة دفع إلكترونية، يُعد بتاريخ قيد المبلغ فعليًا بالحساب أو الوسيلة المتفق عليها، أو بتاريخ تأكيد عملية الدفع من الجهة المالية المختصة، بحسب الأحوال، وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

وإذا كانت وسيلة السداد المختارة لا تدعم العملة المحددة بالمادة الأولى، يلتزم الطرفان باستخدام وسيلة سداد أخرى تحقق ذات الغرض، دون أن يؤثر ذلك على استحقاق الدفعات أو مواعيدها.

المادة الرابعة: شروط بدء التنفي

لا يلتزم الطرف الثاني ببدء تنفيذ الأعمال إلا بعد تحقق الشروط التي يحددها الطرفان بعلامة (✓) من بين الشروط الآتية:

- ☐ توقيع العقد. ☐ توقيع هذا الملحق. ☐ سداد الدفعة المقدمة. ☐ اعتماد نطاق العمل النهائي.
- ☐ استلام المحتوى أو البيانات أو الملفات اللازمة. ☐ استلام الشعارات أو الهوية السابقة - إن وجدت.
- ☐ استلام التراخيص أو الحسابات أو وسائل الوصول اللازمة. ☐ أخرى: (.....).

ولا يُعدّ إلا بالشروط التي تم تحديدها بعلامة (✓)، وتُعدّ الشروط غير المحددة غير مشترطة لبدء التنفيذ.

وتبدأ مدة التنفيذ اعتباراً من تاريخ تحقق آخر شرط من الشروط المحددة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

المادة الخامسة: الأعمال غير المشمولة بالمقابل المالي

لا تدخل الأعمال أو الخدمات الآتية ضمن المقابل المالي المتفق عليه، إلا إذا تم الاتفاق عليها كتابةً:

- ☐ جولات مراجعة إضافية. ☐ إعادة تصميم المشروع أو أي جزء جوهري منه. ☐ تصميمات أو مخرجات إضافية.
- ☐ الملفات المصدرية أو الملفات القابلة للتعديل. ☐ تعديل الأعمال بعد اعتمادها. ☐ خدمات استشارية إضافية.
- ☐ شراء الخطوط أو الصور أو العناصر أو التراخيص المقدمة من الغير. ☐ تحويل الهوية البصرية إلى قوالب أو مواقع أو تطبيقات أو منتجات أخرى. ☐ أخرى: (.....).

ولا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أي من الأعمال المشار إليها إلا بعد اتفاق الطرفين كتابةً على نطاقها والمقابل المالي المستحق عنها وأثرها على مدة التنفيذ، إن وجد.

المادة السادسة: التأخر في السداد وأثاره

يلتزم الطرف الأول بسداد جميع الدفعات المستحقة في المواعيد المحددة بهذا الملحق أو وفقاً لما يتفق عليه الطرفان كتابةً.

وإذا تأخر الطرف الأول عن سداد أي مبلغ مستحق، جاز للطرف الثاني، بعد إخطاره وفقاً لأحكام الإخطارات والمراسلات الواردة بالعقد، تعليق تنفيذ الأعمال كلياً أو جزئياً، أو الامتناع عن البدء في تنفيذها، أو وقف تسليم أي مرحلة أو مخرج أو ملف مستحق التسليم حتى تمام السداد، وذلك دون أن يُعدّ هذا التعليق إخلالاً من جانبه بالتزاماته التعاقدية.

ولا يخل تعليق التنفيذ بحق الطرفين في الاتفاق على إعادة جدولة الدفعات أو منح مهلة إضافية أو تعديل مواعيد السداد كتابةً.

المادة السابعة: آثار تعليق التنفيذ بسبب التأخر في السداد

- إذا علّق تنفيذ المشروع بسبب تأخر الطرف الأول في الوفاء بالتزاماته المالية، ترتبت الآثار الآتية:
- تمتد مدة التنفيذ والجدول الزمني للمشروع تلقائياً بما يعادل مدة التعليق الفعلية.
 - يضاف إلى مدة التنفيذ الوقت اللازم لإعادة تنظيم جدول الأعمال واستئناف التنفيذ، على ألا تجاوز مدة إعادة الاستئناف خمسة (5) أيام عمل من تاريخ زوال سبب التعليق، ما لم تستلزم طبيعة المشروع أو حجم الأعمال مدة أطول يتفق عليها الطرفان كتابةً.
 - لا يسأل الطرف الثاني عن أي تأخير في مواعيد التسليم يكون سببه المباشر أو غير المباشر تعليق التنفيذ وفقاً لأحكام هذا الملحق أو العقد الأصلي.
 - لا يترتب على تعليق التنفيذ سقوط أي حق مالي للطرف الثاني أو تعديل المقابل المالي أو المدد التعاقدية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

المادة الثامنة: تعليق المشروع

يجوز للطرف الثاني تعليق تنفيذ المشروع كلياً أو جزئياً في أي من الحالات الآتية، إذا تم تحديدها أو تحقق سببها:

- ☐ تأخر الطرف الأول في سداد أي دفعة مستحقة.

- عدم تقديم البيانات أو المحتوى أو الملفات اللازمة.
 - عدم اعتماد مرحلة من مراحل المشروع.
 - عدم الرد على الطلبات أو الملاحظات الجوهرية اللازمة لاستمرار التنفيذ.
 - طلب الطرف الأول وقف المشروع مؤقتاً.
 - وجود مانع قانوني أو فني أو تقني يحول دون استمرار التنفيذ.
 - حالة من حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة وفقاً للعقد.
 - أخرى: (.....)
- ويبدأ التعليق من تاريخ تحقق سببه أو من التاريخ المحدد في الإخطار الموجه للطرف الآخر، بحسب الأحوال.
- ولا تدخل مدة التعليق ضمن مدة التنفيذ أو الجدول الزمني للمشروع.
- وإذا استمر التعليق بسبب يرجع إلى الطرف الأول لمدة تجاوز ثلاثين (30) يوماً متصلة، جاز للطرف الثاني إنهاء العقد وإجراء التسوية النهائية للحقوق والالتزامات المالية وفقاً لأحكام العقد، وذلك بعد إخطار الطرف الأول.
- ولا يخل الحكم السابق بحق الطرف الأول في مباشرة حقوقه المقررة بالعقد إذا كان سبب التعليق أو التأخير أو عدم استئناف التنفيذ راجعاً إلى الطرف الثاني، وذلك وفقاً لأحكام إنهاء العقد والفسخ الواردة بالعقد الأصلي.

المادة التاسعة: استئناف التنفيذ

يستأنف تنفيذ المشروع بعد زوال سبب التعليق واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لاستكمال التنفيذ.

ويلتزم الطرف الثاني باستئناف الأعمال خلال مدة لا تجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تحقق جميع شروط الاستئناف، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على مدة أخرى أو تستلزم طبيعة المشروع مدة أطول بصورة مبررة.

ولا يترتب على استئناف التنفيذ إسقاط أي حق أو مطالبة أو جزء أو تعويض نشأ لأي من الطرفين قبل تاريخ الاستئناف.

المادة العاشرة: التسوية المالية

- عند انتهاء المشروع أو إنهاء العقد لأي سبب، تتم التسوية المالية بين الطرفين وفقاً لأحكام العقد، وعلى الأخص ما يأتي:
- يستحق الطرف الثاني قيمة جميع الأعمال والخدمات والمراحل التي تم تنفيذها حتى تاريخ انتهاء أو إنهاء العقد.
- تخصم من تلك المستحقات جميع المبالغ التي سبق للطرف الأول سدادها عن ذات الأعمال.
- إذا كان الطرف الأول قد سدد مبالغ عن أعمال أو مراحل لم يبدأ تنفيذها أو لم تستحق بعد، فنتم تسوية تلك المبالغ وفقاً لما تم تنفيذه فعلياً أو وفقاً لما يتفق عليه الطرفان كتابةً.
- لا يلتزم الطرف الثاني بتسليم أي أعمال أو مخرجات أو ملفات أو حقوق لم تصبح مستحقة التسليم أو لم يتم الوفاء بالمستحقات المالية المتعلقة بها، وذلك دون الإخلال بأي حق آخر يقرره العقد أو القانون.

المادة الحادية عشرة: أحكام خاصة بهذا الملحق

يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي، ويُفسر ويُطبق معه باعتباره مكملاً ومفصلاً للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي وآلية السداد وخطة التنفيذ.

وفي حال وجود أكثر من نسخة تحمل الرقم ذاته، تكون الأولوية للنسخة الأحدث تاريخاً والموقعة من الطرفين صراحةً على أنها محل النسخة السابقة، وذلك دون الإخلال بالحقوق التي نشأت قبل اعتماد النسخة الجديدة.

ويجب أن يتطابق تاريخ هذا الملحق مع تاريخ العقد الأصلي أو يكون لاحقاً له، كما يجب أن تتطابق بيانات أطراف العقد والبيانات الجوهرية الواردة فيه مع البيانات الواردة بالعقد الأصلي، وأي اختلاف جوهري لا يكون منتجاً لأثره إلا إذا تم بموجب اتفاق مكتوب وموقع من الطرفين.

ولا يجوز تعديل أي مبلغ أو نسبة أو جدول أو موعد أو بيان وارد بهذا الملحق إلا بموجب اتفاق مكتوب وموقع من الطرفين.

وإذا تُرك أي حقل أو خانة أو جدول بهذا الملحق دون استكمال أو تحديد، فلا يُفترض أي بيان أو التزام بشأنه، ويُرجع في تفسيره إلى أحكام العقد الأصلي أو إلى ما يتفق عليه الطرفان كتابةً، بحسب الأحوال.

المادة الثانية عشرة: التوقيعات

يقر الطرفان بأنهما اطلعا على جميع أحكام هذا الملحق وفهما مضمونه وآثاره القانونية، وأنهما وافقا عليه بإرادتهما الحرة، ويُعد توقيعهما أدناه قبولاً نهائياً لجميع ما ورد به، ويصبح هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي اعتباراً من تاريخ توقيعه.

الطرف الأول (العميل)	الطرف الثاني (المصمم)
الاسم:	الاسم:
الصفة :	الصفة :
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة :